

# 부 서 주 의

제 목 A 광구 JOA 체결 시 계약협상 업무 소홀

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

## 1. 업무 개요

공사는 A의 탐사 등을 위하여 20XX년 X월 X일 W사를 운영권사로 하는 「공동운영계약」(Joint Operating Agreement, 이하 “JOA”라 한다)을 체결하였으며, 동 계약의 별첨계약(Exhibit A)인 “Accounting Procedure” 2.2에 따르면 운영권사인 W사가 공사에게 비용 분담을 청구할 수 있는 항목으로 퇴직급여, 해고수당 등의 인력 구조조정 비용이 반영되어 있다.

한편, 20XX년 X월 X일 W사는 상기 “Accounting Procedure” 조항에 근거하여 COVID-19 등에 따른 경영상황 악화를 이유로 A를 담당하는 자사의 인력을 감축하면서 발생한 인력 구조조정 비용(미화 0만 달러)에 대해 공사에게 분담을 청구하였다.

이에 ○○○○처는 상기 JOA에 의거 해당 비용을 공사가 분담해야 한다는 공사 법무팀의 자문 결과에 따라, W사가 청구한 비용의 일부를 지급하는 방침을 20XX년 X월 X일 수립한 후 같은 해 X월 X일 지급 처리하였다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

JOA는 석유개발사업 추진 시 참여사들이 공동사업체(Joint Venture)를 구성하여 운영하는 경우, 참여사의 의무와 권리를 규정하기 위해 통용되는 계약으로 참여사 간의

협상을 통해 각각의 규정이 결정되는 바, 사업 담당부서는 JOA 계약체결 시 공사의 입장을 반영하여 최대한 유리하도록 협상을 실시하여야 한다.

특히, JOA의 별첨 계약인 “Accounting Procedure”에는 운영권사가 참여사(비 운영권사)에 비용 분담을 청구할 수 있는 항목이 구체적으로 명시되는 등 참여사의 재무적 부담과 관계된 조항을 포함하고 있어, 계약 협상 시 협상 대상으로 하여 공사의 재무적 부담이 최소화될 수 있도록 해야 한다.

한편, 석유개발사업에서 비운영권사는 해당사업에 투입된 운영권사 인력의 급여, 복리비 등 각종 인건비성 비용을 분담하는 것이 통상적인 관례이나, 퇴직급여, 해고수당에 대해서는 아래 [표]의 공사 타 사업 사례와 같이 비운영권사가 분담하지 않는 사례도 다수 있는 등 계약협상에 따라 운영권사의 구조조정 비용분담 여부가 결정되는 바, 사업 담당부서는 계약협상 시 공사가 해당 비용을 분담하지 않도록 최선의 노력을 기울여야 한다.

[표] 비용분담 대상에 퇴직급여 포함여부 조사결과(공사 타 사업)

| 구 분         |           | 자산명(계약연도)                                                                                                      |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 퇴직급여<br>미포함 | 14개<br>사업 | A('XX), B('XX), C('XX), D('XX), E('XX), F('XX), G('XX), H('XX), I('XX), J('XX), K('XX), L('XX), M('XX), N('XX) |
| 퇴직급여<br>포함  | 10개<br>사업 | O('XX), P('XX), Q('XX), R('XX), S('XX), T('XX), U('XX), V('XX), W('XX), X('XX)                                 |

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ●●●●처는 20XX년 X월부터 20XX년 X월까지 W사와 JOA에 대한 협상을 실시하면서 JOA 본문 조항에 대한 협상은 실시하였으나 “Accounting

Procedure”의 조항에 대해서는 협상을 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

●●●●처는 W사가 작성한 JOA 초안을 수령한 후 법무팀의 자문을받아 공사의 수정안을 제시하는 방식으로 W사와 협상을 실시하였으나, 이 과정에서 JOA 본문 조항에 대해서는 수차례 공사의 수정안을 제시한 기록이 있는 반면, “Accounting Procedure” 조항에 대해서는 공사의 수정안을 한 차례도 제시한 기록이 없는 등 계약협상 업무에 소홀하였다.

그 결과, W사가 자사 인력의 퇴직급여를 공사에 청구하는데 근거가 된 “Accounting Procedure” 2.2는 W사의 제시(안)에서 수정되지 않은 채 체결됨으로써 공사가 W사의 인력구조조정 비용을 부담하는 결과를 초래하였다.

**관계부서 의견 및 검토결과** ●●●●처는 A 지역 JOA의 “Accounting Procedure”는 석유개발계약에 일반적으로 준용되는 ‘AIPN 모델’에 근거하고 있고, 운영권사 퇴직급여 부담과 관련한 조항은 예외적인 조항이 아닌 석유개발계약에 일반적으로 적용되는 조항이라고 답변하였다.

그러나, ‘AIPN 모델’은 전 세계 여러 모델 중에 하나로 석유개발회사가 해당 모델의 모든 조항을 반드시 준용할 필요는 없으며, 통상적인 계약협상 시 어떤 모델을 기초로 하더라도 상호간의 의견을 조율하여 모델의 일부 조항을 삭제하거나 추가하는 방식으로 협상이 진행된다. 또한, 공사 타 사업만 하더라도 운영권사의 퇴직급여를 부담하지 않는 사례가 다수 있으므로 동 답변이 협상을 미실시한 타당한 사유라 보기는 어렵다.

또한, ●●●●처는 A의 탐사 성공 시 생산단계 부터는 공사가 운영권사로서

의 지위를 획득하게 되어 있어 해당 조항이 공사에도 동일하게 적용될 수 있다고 답변하였으나, 탐사성공률 및 공사의 인력 구조조정이 발생할 낮은 가능성을 감안하면 공사가 해당 조항의 효익을 누릴 가능성은 W사가 누릴 효익 보다 낮은 상황이었으므로, 해당 조항을 협상 대상에서 누락한 정당한 사유로 보기는 어렵다.

**조치할 사항**      ●●●●처장은 향후에는 JOA에 대한 계약협상 시, “Accounting Procedure” 등 공사의 비용부담을 수반하는 계약사항을 협상대상에서 누락하지 않도록 계약협상 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)